

הבדלים בחוקים ובמנהגים - המשך

לפי הקוראן צריך 4 עדים בשביל להאשים אישה נשואה בבגידה ("הנותנים זופי כנשים נשואות..."). כמו כל פסוק בקוראן, גם כאן יש מסורת למה הפסוק הזה ירד. לפי המסורת המוסלמית, במהלך אחד ממסעות הכיבושים של מוחמד, עאא'שה - אחת הנשים של מוחמד - חזרה לאוהל להביא תכשיט שהיא שכחה, וכשהיא יצאה ראתה שהצבא השאיר אותה מאחור. מישהו מהמאסף מצא אותה והביא אותה על הגמל שלו. הם מגיעים בבוקר למחנה, ומתחילים שמועות על מה שהם עשו בלילה, וכמה אנשים שהתנגדו לה אמרו למוחמד שזה שהוא צריך לגרש אותה בגלל זה. בגלל זה ירד הפסוק - כדי להגן על עאא'שה. באיסלאם יש שמונים מלקות וארבעה עדים, לעומת ארבעים מלקות ושני עדים ביהדות - המגמה של האיסלאם היא להיבדל מהיהדות.

יש סיפור באיסלאם על כך שמוחמד נקרא לפסוק בבית דין יהודי במקרה של ניאוף, ששבו היהודים רצו להלקות את הנואפים. בבית הדין החכם היהודי קורא כמה פסוקים רלוונטיים מספר דברים, ומכסה את השאר עם היד. מוחמד נאבק כדי לקרוא את הפסוקים שהחכם מכסה, והם:

"כי ימצא איש שוכב עם אשה בעולת בעל ומתו... כי יהיה נערה בתולה פאורשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה. והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא וסקלתם אותם באבנים ומתו..." דברים, כ"ב, כ"א-כ"ג.

חז"ל הוסיפו עוד תנאים על הראיות והעונשים. באופן כללי חז"ל נזהרים מאוד בהוצאת להורג - עד כדי שסנהדרין שהורגת אחת ל-70 שנה נקראת "חבלנית". גם הרמב"ם כותב שעדיף לזכות 1000 נאשמים מאשר להרוג חף מפשע אחד. כשחז"ל דנים בסוגיית הניאוף הם עושים הכל על מנת שלא נרשע את אותם אנשים. למשל, צריך ששני עדים יראו את הנואפים "כמכחול בשפורפרת" - כלומר את המעשה עצמו, מה שהסבירות לו מאוד נמוכה - והם גם צריכים להזהיר אותם שזהו מעשה שעונשו הוצאה להורג. רק אם הנואפים מבינים ולא מפסיקים - אפשר להוציא אותם להורג.

מוחמד מעיר לבית הדין על כך שהם לא מקיימים את החוק, ולפי המסורת המוסלמית היהודים משיבים לו שהם ביטלו את החוק הזה. יש כאן חוסר הבנה של היהדות - חז"ל לא ביטלו את החוק, אלא רק דרשו אותו עד שביצעו הפך בלתי אפשרי.

ההבדלים בין היהדות והאיסלם בדיני נידה

לכאורה, היחס של הקוראן ושל התורה לנידה הוא דומה - לא להתקרב לנשים בנידה. אבל גם כאן יש הבדל.

יש חדית' שבו עאא'שה מספרת על כך שהיא ומוחמד אכלו מאותו נתח בשר ושתו מאותה כוס, בדיוק מאותו מקום.

במשנה, לעומת זאת, יש סיפור על אדם שנהרג על כך שאכל, שתה וישן עם אישתו במהלך ה"7 נקיים" - למרות שלא קיימו יחסי מין.

בעצם, בסיפור של עאא'שה מוחמד - שהוא ה"מודל למופת" - נותן דוגמה אישית של אכילה ושתיה משותפת בזמן נידה. בחדית'ים אחרים היא מספרת שהיא גם ישנה איתו באותה מיתה, ורק בגד הפריד ביניהם.

כלומר רואים שיש הבדל בין היהדות לאיסלאם בעניין הנידה.

צביעת השיער

באיסלאם מותר לצבוע את השיער בזמן נידה. ביהדות, לעומת זאת, ראשוני החכמים אסרו על נשים להתגנדר בימי הווסת, עד שרבי עקיבא בא והתיר את זה כדי למנוע מצב שהבעל יגרש אותה בגלל זה.

הנגיעה בכתבי קודש בזמן נידה

ביהדות מותר לאישה בנידה ללמוד תורה ואפילו לגעת בספר. באיסלאם זה אסור. ביהדות גם מותר לאישה בנידה להיכנס לבית הכנסת, לצום, להתפלל. הרעיון ביהדות הוא שטומאת הנידה לא יכולה לדבוק בדברי קודש - כי זה מצב טבעי של האישה (בניגוד לגבר שהקרי שלו מונע ממנו לגעת בדברי קודש ולקיים מצוות - וגם כאן הגישה בקוראן הפוכה). יש קהילות יהודיות מסויימות שאימצו את מנהגי האיסלאם.

ההיטהרות

עוד הבדל הוא שהיהדות, אישה אסור לה לטבול כאשר השיער שלה קלוע - כי זה מאין חוצץ שמונע ממנה את ההיטהרות. באיסלאם זה הפוך - ומותר לעשות את זה.

הימנעות מהריון

כאשר היו מטילים מצור על עיר, היו לוקחים את השבויים כדי לאנוס אותן ולמכור אותן כשפחות. אחד הלוחמים בא למוחמד, ואמר לו שכדי לא להכניס אותן להריון ולפגוע באפשרות למכור אותן, הוא מקיים משגל נסוג עם השפחות שלו, אבל היהודים אומרים שזה לא בסדר - שזה רצח של התינוקות. מוחמד אומר לו - "לו אללא חפץ לברוא ילד אין ביכולתך לשלוט בכך". יש כאן כוונה להתפלמס עם התלמוד - כתוב בגמרא שיש בשמים מאגר של נשמות, ועד שהוא לא יגמר המשיח לא יבוא, ולכן אסור למנוע הריון. מוחמד אומר כאן שזה לא נכון - שזה מותר.

ההבדל בין היהדות לאיסלאם בדיני מוסר לחימה

החברה המוסלמית היא חברה לוחמת, ובשלב מסויים הם צריך על שבט יהודי. אותו שבט יהודי מתקיים על עצי תמרים, ומוחמד רוצה לירות אותם כדי לפגוע ביהודים. מוחמד מוריד לו פסוק - "כל עץ תמר אשר תכרתו או תשאירוהו ניצב על שרשיו - ברשות אללה תעשו זאת". זה בניגוד מוחלט ליהדות - שם אסור לירות עצי מאכל, גם בזמן מלחמה וכיבוש. למה בכלל היה צריך את רשותו של אללה כדי לירות את העץ? כי עדיין הייתה השפעה יהודית על המוסלמים, והם היו זקוקים לאישור אלוהי כדי לירות אותם. לכן גם הראשון שממלא את הפקודה וכורת את העצים הוא יהודי לשעבר - עבדאללה בן סלאם. בד"כ במסורת המוסלמית הראשונים לעבור על איסורי היהדות שהותרו באיסלאם הם היהודים לשעבר, וזה לא במקרה.

נקמת דם ברוצח במזיד

בקוראן יש פסוק המצווה לנקום את דם הנרצחים, ובאותו פסוק יש היתר לבני משפחת הנרצח להגיע להסדר עם משפחת הרוצח בתמורה לכופר נפש. בקוראן כתוב שהאפשרויות

האלו הן הקלה מאת אללה. מה זאת אומרת "הקלה"? פרשני הקוראן אומרים שזו הקלה ממה שבני ישראל צוו בתורה - אסור להם לקחת כופר, אלא חייבים להרוג את הרוצח. הם גם אומרים שאצל הנוצרים לא היו רוצחים, אלא רק לוקחים כופר נפש. הקוראן לוקח את דרך האמצע - אבל אי אפשר חצי להרוג חצי לקחת כופר נפש, ולכן נותנים אפשרות. הטענה לגבי היהדות לא מדויקת - ביהדות רוצח במזיד חייב מיתה, ואילו רוצח בשוגג יכול לברוח לעיר מקלט, ואם הוא יוצא משם לפני מות הכהן הגדול דמו בראשו.

הפולמוס לגבי תפיסות אמוניות

העולם הבא

בקוראן נאמר שלפי היהדות רק היהודים מגיעים לעולם הבא - "כי רק לכן מכל האנשים נועדה נחלת העולם הבא", כאשר המקור קצת שונה - "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא". הקוראן שואל - אז למה היהודים לא מייחלים למות? הקוראן משיב שהיהודים לא מקווים למות כי הם חוטאים גדולים ויענשו על מעשיהם בעולם הבא. לכן, לפי הקוראן, היהודים הם אומה האוהבת את החיים יותר מכל שאר האומות, בעוד שהם המוסלמים לא מפחדים למות למען אללה, ואף מייחלים לכך. הקוראן גם מותח ביקורת על אמונת היהודים שגם אלו מהם שישלחו לגיהנום זה לא יהיה ניצח: "לא תגע בנו האש בלתי אס ימים ספורים". הקוראן אומר שאין לזה אזכור במקורות היהודים - "וכך הדיחו אותם רעיונות הדת שבדו מלבם". במשנה כן יש מקור כזה - "משפט רשעים בגיהנם - שנים עשר חדש". יש גם מקום אחד במשנה שמדבר על 49 יום. אבל מכיוון שזה דרש, ולא כתוב במפורש בתורה, הקוראן אומר שהם בדו את זה מליבם.

חכמי היהודים באל-מדינה

כזכור, ראשוני המוסלמים הם בעלי תפיסה קראית ואילו יהודי אל-מדינה הם רבניים. חכמי היהודים באל-מדינה מתוארים במסורת המוסלמית כאנשים רעים שמקניטים את מוחמד ופוגעים בו. זה מקבע את הסטריאוטיפ של המוסלמים על היהודים. חכמי היהודים מכוונים בספרות המוסלמית בשני כינויים:

- רבאניון(רבן) - רבניים
- אחבאר(חבר) - מלשון המילה "חבר". בתקופת הגמרא, "חבר" זה אחד הכינויים של הפרושים. נראה שבחלק מהמקורות החכם היהודי מכונה "החבר" - למשל בספר הפילוסופיה "הכוזרי".

לפולמוס בין המוסלמים ליהודים באל-מדינה יש שלושה שלבים:

1. **הידמות.** אימוץ מנהגים יהודיים מצד המוסלמים + ניסיון לקרב את היהודים לאיסלאם. היהודים דוחים את הניסיון הזה, והופכים לאויבי האיסלאם. כך מתחיל שלב ההיבדלות.
2. **היבדלות(ריחוק).** מוחמד קרא תיגר על היהודים בכל הנושאים והתחומים ההלכתיים. בנוסף לתחומים הלכתיים הוא יצא גם כנגד רעיונות אמוניים יהודיים.

קרב חי'בר

כדי לכבוש את חי'בר מידי היהודים, מוחמד כורת הסכם הוויה עם שבט קוראיש של יהודי מכה - הסכם הפסקת אש ל-10 שנים שהמוסלמים יכולים להפר מתי שירצו. מוחמד כובש את חי'בר בקרב גדול שזכור עד היום במורשת המוסלמית, ואז מפר את ההסכם עם יהודי מכה וכובש אותם. שנתיים לאחר מכן מוחמד מת.

מסע הכיבושים של האיסלאם

לאחר מכן מתחיל מסע כיבושים גדול מאוד של האיסלאם, עד שהאיסלאם מתפשט יותר מדי, והספרדים הודפים אותם לגמרי. המוסלמים גורמים לגלות חמישית של היהודים - מה שלא מופיע במקורות, וחכמי היהודים נאלצו להוסיף אותה כדי שלא יחשבו שהגיעו ימות המשיח. בכל זאת היו יהודים שהתלהבו מכיבוש המוסלמים, שגאלו אותם משלטון הביזנטים.

מעמד היהודים בעולם המוסלמי

לפי האיסלאם, לא־מוסלמי שמעליב את מוחמד או מבצע פשע אחר יכול להציל את עצמו ממוות אם הוא מתאסלם. זה אילץ את היהודים להחביא את ההתנגדות שלהם לאיסלאם. על רקע המעמד הבזוי והמושפל של היהודים צמחו פולמוסים עם המוסלמים. היו גם תקופות שבהם מעמד היהודים בארצות האיסלאם עלה. כדי להבין את מעמד היהודים בעולם המוסלמי יש להתייחס לכמה מושגים.

- אנשי הספר(אהל¹ אלכיתאב)
- בני החסות(אהל אלדימה)
- חוקי עמר(שרוט עמר)

אנשי הספר היו היהודים(בגלל התנ"ך) והנוצרים (בגלל הברית החדשה). האיסלאם הכיר בזה שהיהודים והנוצרים קיבלו בעבר התגלות אלוהית, ולכן על-אף הסילוף המקור הוא אמיתי, ולכן מותר להם להמשיך בקיום דתם. עובדי אלילים, לעומת זאת, חייבים להתאסלם או להיהרג - אבל יהודים ונוצרים יכולים להמשיך בדתם, בתמורה לכמה תנאים: הם צריכים לקבל את מעמד **בני החסות** - כשהמוסלמים כובשים מקום, אז אם היהודים/נוצרים מוכנים להכיר בהם כריבון הם מקבלים את מעמד בני החסות, והם צריכים לקבל עליהם את **חוקי עמר**.

בני החסות חייבים בשני דברים:

1. לשלם מס גולגולת(ג'יזה) בנוסף ליתר המיסים.

¹"אהל" מלשון "אוהל" - זה אומר "קבוצה של אנשים", כי כמה אנשים נכנסים מתחת לאוהל.

2. לעזור למסולמים(במידת הצורך) כנגד אויב מבחוץ.

בתמורה, המוסלמים חייבים לדאוג לבטיחותם של היהודים

חוקי עמר

בני החסות היו אזרחים נחותים במדינות המוסלמיות. כדי להנציח את מעמדם הנחות נחקקו חוקי עמר.

הסעיף השני הוא שאסור ללמוד קוראן. רבי שמעון בן צמח דוראן אומר שהסיבה היא שהמוסלמים פחדו שהיהודים לא יגלו את ה"הבלים" בקוראן. למרות זאת יהודים רבים למדו את הקוראן והתפלמסו עם המוסלמים לגביו.

חוקי עמר גם דאגו להבליט את היהודים והנוצרים על ידי לבוש.

לא בכל מקום ובכל תקופה חוקי עמר נאכפו. לפעמים השליטים הכבידו את העול הזה בלחץ האוכלוסיה או כדי להפגין כוח, למרות שהיו שליטים שהקלו על היהודים כי הם היו צריכים אותם בתפקידי מנהל וכלכלה. המקצועות האלו עברו אצל היהודים מאב לבן, והיו נדירים אצל המוסלמים.

הטענות המוסלמיות נגד המקרא

במסגרת הקורס, אנו נבחן טענות מחיבורים של שלושה פולמוסנים מוסלמיים בולטים בימי הביניים בהרחבה. לכל אחד מהשלושה יש טכניקות שונות. בנוסף, נביא טענות מעניינות מפולמוסנים אחרים, או טענות שהיהודים התייחסו אליהם אבל לא מופיעות בכתבים של אותם שלושה אנשים(חלק מאותם כתבים אבדו).